

LOCALIDAD	: ANTOFAGASTA
PROCEDIMIENTO	: EJECUTIVO CIVIL
CODIGO	: C07
MATERIA	: COBRO PAGARE
DEMANDANTE	: CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.
RUT	: 99.500.840-8
REPRESENTANTE LEGAL	: LUIS ALBERTO AUBELE RAMIREZ
RUT	: 6.434.569-9
ABOGADO PATROCINANTE	: PAUL CHATEAU UNDURRAGA
RUT	: 9.037.556-3
DEMANDADO	: ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ
RUT	: 13.217.913-1

En lo principal: Demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo; En el primer otrosí: Señala bienes para la traba del embargo y depositario; En el segundo otrosí. Acompaña documentos, con citación y solicita custodia; En el tercer otrosí: Téngase presente; En el cuarto otrosí: solicita autorización para notificar por Art.44CPC. En el quinto otrosí: Prorroga de plazo que indica. En el sexto otrosí: Patrocinio y Poder; En el séptimo otrosí: Señala forma de notificación.

S.J.L En lo Civil de Antofagasta

PAUL CHATEAU UNDURRAGA, abogado, RUT N° **9.037.556-3**, con domicilio en Agustinas 785, piso 7, comuna de Santiago, en su calidad de mandatario judicial, de **CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.**, Rut N° **99.500.840-8**, persona jurídica de sociedad anónima, del giro de su denominación, representada por su Gerente General don **Luis Alberto Aubele Ramírez**, Ingeniero Comercial, ambos con domicilio en Avenida Vitacura 2736, Piso 13, Depto. 1301, Las Condes, a SS., con respeto decimos:

CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A., antes denominada Cencosud Administradora de Tarjetas S.A, es actual dueño y legítimo tenedor, del pagaré a la orden número N° **3542601**, por la suma de **\$1.877.943**, con vencimiento el **14-02-2022**, adeudado por don (doña) **ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ**, Empleado(a), domiciliado en **MAIPU 1752, ANTOFAGASTA**.

Este pagaré fue suscrito en representación del (la) deudor (a), el día **14-02-2022**, por **Carolina Andrea Morales Sierra**, actuando por Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., también CAT S.A. y/o ACC S.A., en virtud de un mandato otorgado al efecto por el referido deudor, según consta en el Contrato de Apertura de Crédito Cencosud, que acompaño a esta presentación.

El mencionado pagaré no fue pagado a la fecha de su vencimiento, razón por la cual el (la) deudor (a) ya individualizado(a) adeuda a mi mandante la suma antes señalada, devengando además el máximo de interés convencional que la ley permite estipular para operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional, por todo el período de la mora o simple atraso, más las costas.

La obligación es líquida, actualmente exigible en su totalidad conforme a lo pactado, la acción ejecutiva no se encuentra prescrita y, la firma del suscriptor del pagaré se encuentra

autorizada ante Notario Público conforme a lo establecido en el artículo 434 N ° 4 del C.P.C., lo que constituye título ejecutivo respecto al mismo.

POR TANTO RUEGO A US.: en mérito de lo expuesto y dispuesto en los arts. 254, 434, 438, 440, 441 y demás normas pertinentes del C.P.C., C.C. y ley 18.092, se sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de don (doña) **ABEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ**, ya individualizado (a) admitirla a tramitación, ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo por la suma **\$1.877.943**, más los intereses pactados, según tasa máxima convencional estipulada en el pagaré, devengados desde el día del vencimiento señalado en ésta, hasta el momento de su pago efectivo, reajustes y costas, disponiendo que debe seguirse adelante la ejecución hasta el entero y cumplido pago de estas sumas, si el deudor (a) no pagare en el acto del requerimiento.

PRIMER OTROSI: Ruego a US. se sirva tener presente que señalo para la traba del embargo, todos los bienes muebles que guarnecen el domicilio del demandado (a) e inmuebles que le pertenezcan, y que designo como depositario provisional de los mismos al propio (a) demandado (a), todo bajo las responsabilidades civiles y penales inherentes al cargo.

SEGUNDO OTROSI: Ruego a SS. se sirva tener por acompañados los siguientes documentos con citación y ordenar sus respectivas custodias:

1.- Pagaré fundante de la acción, bajo el apercibimiento del artículo 346 número 3 del código de procedimiento civil.

2.- Copia autorizada del Contrato suscrito por el (la) demandado (a), bajo el apercibimiento del artículo 346 número 3 del código de procedimiento civil, ordenando su custodia.

3.- Copia autorizada de Escritura Pública, de fecha 13 de Julio 2020, celebrada ante notario público de Santiago, don Francisco Javier Leiva Carvajal, repertorio 99.890-2020, emitida con firma electrónica avanzada, conforme a lo establecido en la Ley N°19.799 y al Auto acordado de la Excm. Corte Suprema de Chile. Código de verificación 2020156131, donde consta el acta de sesión extraordinaria de directorio de CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A., donde se designa gerente general, con citación.

4.-Copia autorizada de la escritura de fecha 14 de agosto de 2020, ante Notario de Santiago, Don Francisco Leiva Carvajal, repertorio N° 118.628-2020, emitida confirma electrónica avanzada, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.799 y al Auto acordado de la Excm. Corte Suprema de Chile Código de verificación 2020177036, en la que consta la personería de los mandatarios de CAT Administradora de tarjetas S.A. para suscribir el pagaré acompañado en autos, con citación.

TERCER OTROSI: Ruego a SS. Se sirva tener presente que mi personería para representar a CAT Administradora de Tarjetas S.A., consta en la copia autorizada de la escritura pública, de fecha 13 de Febrero de 2020, ante la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martin Urrejola, Repertorio 6301-2020, emitida con firma electrónica avanzada, código de verificación CV_IF7UW8-W55879, conforme a la ley 19.799 y Auto acordado de la Excm. Corte Suprema de fecha 13 de octubre de 2006, la que autorizada acompaño, con citación.

CUARTO OTROSI: Sírvase SS., autorizar notificación, en el mismo acto, a la parte demandada, en la forma señalada en los incisos 2° y 3° del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil,

en caso de no ser habida y siempre que el ministro de fe efectúe las búsquedas y establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentre en el lugar de juicio, de lo que se dejara constancia, sin previa resolución ulterior, de acuerdo a lo establecido respecto a esta materia en auto acordado Acta 71-2016, art. 69 inciso final.

QUINTO OTROSI: Ruego a S.S., atendida la emergencia sanitaria por pandemia de Coronavirus, se sirva prorrogar el plazo para acompañar materialmente los documentos ofrecidos en esta presentación, y asimismo para acreditar poder, por el término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución que se pronuncie respecto de la demanda.

SEXTO OTROSI: Sírvase su S.S. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder de la presente causa, domiciliado para estos efectos en **Uribe N°636 Oficina #605 Edificio Centro De Negocios Uribe, Antofagasta.**

SEPTIMO OTROSI: Que, por este acto, y en virtud de las modificaciones que aplica la ley 21.394, vengo en señalar correo electrónico para efectos de notificación, siendo este: cencosud.tramitacion@serbanc.cl.

PAUL
ANDRES
CHATEAU
UNDURRAGA
A

Firmado digitalmente por PAUL
ANDRES CHATEAU
UNDURRAGA
DN: cn=PAUL ANDRES CHATEAU
UNDURRAGA c=CL l=Santiago
o=SERVICIOS DE CONTROL DE
CREDITOS SA ou=ASECORIAS
ECONOMICAS Y FINANCIERAS
e=pchateau@ivch.cl
Motivo: Soy el autor de este
documento
Ubicaci: n:
Fecha: 2022-03-25 17:06+21:00